

1501848-60.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501848-60.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501848-60.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189223/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 19023229 - 04º D.P. GUARULHOS, 3348/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2189223 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ALEX SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 21h00min, Rua Manga, 187, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 23 porções de maconha, com massa líquida de 64,79 gramas e 113 porções de cocaína, com massa líquida de 56,41 gramas (cf. laudo de constatação de fls. 27/29) (fls. 65/66).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/48).

Em 14 de julho de 2021, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as

medidas cautelares para o acusado Alex (fls. 36/40).

Em 03 de setembro de 2021, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 67/68).

Devidamente notificado (fls. 80/81), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022 (fls. 97/100).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 13), laudo de constatação provisória (fls. 27/29), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado ALEX, senão vejamos.

O acusado ALEX SANTOS DA SILVA, em solo policial, emanou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 08). Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que foi até o local para comprar drogas. Contou que no dia comprou duas porções de maconha e estava aguardando o troco, quando a polícia apareceu. Havia dois indivíduos traficando. Um correu e o outro também foi abordado. Disse que os policiais lhe imputaram o tráfico e a posse da mochila.

Os policiais militares FELLIPE MARTINS VENTURA e WESLEY VINICIUS FERREIRA DA SILVA, na fase extrajudicial, em depoimentos semelhantes, relataram que, estavam realizando patrulhamento pela Rua Manga, altura do numeral, 187, bairro Bonsucesso, por volta das 21:00 horas, avistaram dois indivíduos, um deles com uma mochila nas costas, que ao perceber a presença da guarnição, ainda tentou sair correndo, mas que foi abordado, que revistada a mochila, dentro havia um saco plástico cor esverdeada, que dentro do saco continha 24 involucro de erva, semelhante a maconha; 113 involucros de pó branco, semelhante a cocaína, uma importância de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), cédula, de R\$ 20,00; R\$ 10,00; R\$ 5,00 e R\$ 2,00.

Identificado como Alex Santos da Silva. O segundo indivíduo identificado como Kevin Adriano de Oliveira Silva, nada de ilícito foi encontrado em poder dele, que indagado disse que iria comprar droga. Diante do exposto foram conduzido a esta Delegacia de Polícia (fls. 11/12).

Em juízo, FELLIPE MARTINS VENTURA, policial militar, afirmou que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando viu duas pessoas, sendo que uma delas carregava uma mochila. Ao ver a viatura, ambos tentaram fugir, mas foram abordados. Com o réu foi apreendida a mochila, que continha em seu interior as drogas. O outro indivíduo disse que foi ao local comprar drogas, mas não explicou porque não tinha dinheiro. Questionado, o réu confessou o tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar WESLEY VINICIUS FERREIRA DA SILVA, o qual, em juízo, narrou versão semelhante a de seu colega de farda, embora tenha tido dúvida em se recordar qual dos dois abordados portava a mochila com drogas. Justificou tal a dificuldade em se recordar de detalhes da ocorrência, tendo em vista o grande número de casos similares que os policiais atuam.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

A testemunha KEVIN ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA, foi ouvida apenas em solo policial, oportunidade em que disse estava no local dos fatos quando a polícia militar prendeu o traficante, pois, estava lá para comprar a droga maconha, mas não deu tempo, que viu uma mochila nas costas do traficante cheio de drogas, que dali foi conduzido até a Delegacia (fl. 15).

Pois bem, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares, ouvidos em sede policial e em juízo, além da localização dos entorpecentes em poder de ALEX, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao tráfico, diante da natureza, variedade e quantidade do entorpecente apreendido (23 porções de maconha, com massa líquida de 64,79 gramas e 113 porções de cocaína, com massa líquida de 56,41 gramas), além da forma como estavam embalados e as circunstâncias que envolveram a prisão, com apreensão de dinheiro e tentativa de fuga.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado

pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT" 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Saliento, por fim, que não prevalece a tese de ilicitude da prova arguida pela Defesa, uma vez que conforme informado pelos policiais, diversamente do que fora sustentado pela defesa, estavam presentes os fundamentos legais para a realização de revista pessoal.

Ora, o réu estava em local conhecido como ponto de drogas, durante o período noturno, carregando uma mochila, o que aumenta a suspeita de que estaria ali comercializando drogas, além de ter tentado empreender fuga ao perceber a aproximação dos policiais, conduta que embasa a fundada suspeita a justificar sua abordagem e revista pessoal.

Assim, presentes os requisitos previstos nos artigos 240, § 2.º, e 244, ambos do CPP, não há que se falar em qualquer nulidade.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que o réu é tecnicamente primário (o processo n.º 1501877-13.2021.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução provisória n.º 0021409-74.2021.8.26.0041, do DEECRIM - 1ª RAJ, refere-se a fatos posteriores e atestam condenação ainda não transitada em julgado para ambas

as partes, não podendo servir como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 125/127), podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade de entorpecente apreendido não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo suas penas em definitivo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, que dispõe a respeito da redução da pena nas frações de 1/6 a 2/3 na hipótese do réu ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou estar envolvido com organização criminosa. Pelo que se afez dos autos, o acusado se dedica a atividade criminosa, notadamente ao tráfico de drogas, haja vista que praticou novo delito de tráfico, apenas quatro dias após ter sido colocado em liberdade provisória no presente feito, já tendo sido inclusive condenado (processo nº 1501877-13.2021.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 125/127), circunstância a indicar que ele faz do narcotráfico um meio de vida e que sua colocação em liberdade propiciou o retorno a prática criminosa, situação que afasta a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta, incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados. Ademais, a conduta do réu e o fato de apresentar comportamento propenso a atividades delitivas, revelam a inadequação de regime menos gravoso.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto por lei, além de tratar-se de pessoa cuja periculosidade não pode ser desconsiderada, uma vez que apresenta comportamento voltado para o crime, notadamente ao tráfico de drogas, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É

dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação, submergindo a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ALEX SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu onde encontra-se recolhido.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição e apreensão - fl. 13) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 21 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA